

1501313-66.2021.8.26.0589

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... ter passagem anterior pelo crime de tráfico, por três vezes.

Conforme se observa da prova colhida, ao final da instrução criminal, não restou qualquer dúvida a respeito da prática do crime imputado. Segundo constou, após denúncias junto à Polícia Civil de que a acusada estaria praticando o crime de tráfico de drogas em sua residência, foi solicitada a expedição de mandado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Vara Única

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao - SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501313-66.2021.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

MANDADO - PRECATÓRIA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1501313-66.2021.8.26.0589

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

DIENNE VALERIA DE SOUZA, Brasileira, União Estável, Prendas do Lar, RG 48613236, CPF 396.206.738-83, pai VALTER LUIZ DE SOUZA, mãe LOURDES DE FATIMA DOMINGOS DE SOUZA, Nascido/Nascida 20/04/1991, de cor Pardo, natural de Ribeirão Preto - SP. Local de prisão: Cadeia Pública Ferminina (Jd Guanabara) - Franca - Rua Doutor Bráulio Andrade Junqueira, 3441 - CEP 14405-394, Franca - SP, (16) 3724-5985. Endereço: RUA LUIZ RAMPAZZO, 668, CASA 05, JDM ALVORADA, RUA LUIZ RAMPAZZO, Luis Antonio - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de DIENNE VALERIA DE SOUZA, com qualificação completa nos autos, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da peça acusatória que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 06h20min, na Rua Luiz Rampazzo, nº 668, casa 05, na cidade de Luiz Antônio, a acusada guardava, para fins de tráfico, 29 porções de maconha, com peso aproximado de 50,52g, 14 pedras de crack, com peso aproximado de 1,59g, e 19 pinos de cocaína, com peso aproximado de 18,62g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (f. 161), a ré apresentou defesa prévia (f. 126), tendo, na sequência, sido recebida a denúncia (f. 130/132).

No decorrer da instrução, colheu-se a prova oral em juízo, inclusive com o necessário interrogatório do polo passivo ao final (f. 184).

Oferecidas alegações finais orais pela acusação e escritas pela defesa (f. 185/192), vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal transcorreu até o momento sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que procede a pretensão acusatória.

A materialidade do ilícito penal imputado encontra-se plenamente comprovada nos autos pelos documentos de f. 11 (auto de exibição e apreensão), de 20/32 (fotos das drogas apreendidas) e de f. 163/165 (exame químico toxicológico), bem como pela prova oral coligida em contraditório, não restando qualquer dúvida quanto à existência do evento criminoso narrado na peça vestibular.

No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestas em apontar a responsabilidade penal da acusada.

Ouvido em juízo como testemunha, o policial civil Bruno Ivan Longo declarou que chegaram inúmeras denúncias de que a acusada estaria traficando em local conhecido como “praça da árvore”. Esclareceu que a ré mora em conjunto de casas situadas no mesmo terreno, com uma única entrada voltada à referida praça. Contou que observou a casa durante alguns dias, em horários alternados, e foi constatado que havia movimentação de pessoas que procuravam a ré, oportunidades em que ela entrava para dentro da casa, voltava rapidamente e os meninos saíam de lá, o que denotava a prática de tráfico. Narrou que participou das buscas, momento no qual a ré se encontrava sozinha com o bebê em casa, e, durante a revista, foi localizada uma sacola sobre o guarda-roupa contendo porções de cocaína, maconha e crack.

Por sua vez, o policial militar Paulo Vinicius Grandini confirmou ter participado da ocorrência, mencionando se tratar de uma operação conjunta com a Polícia Civil, na qual houve cumprimento de mandado em casa. Afirmou que quando o investigador Bruno e o delegado entraram na residência localizaram uma quantia de entorpecentes dentro do imóvel. Disse que permaneceu no lado de fora. Mencionou que, salvo engano, a droga encontrada era cocaína. Relatou que não conhecia a ré, porém já havia várias denúncias via 190 de que ela praticava tráfico de drogas no local.

Durante o interrogatório, a acusada contou que estava dormindo no dia, na companhia de seu filho de dois anos, confirmando que possuía a droga pois estava obrigada a guardá-la, optando por não fazer menção ao nome da pessoa que assim determinou. Falou que a sua vida financeira não estava boa na época e, inclusive, não havia nada em sua geladeira, razão pela qual praticou o crime para ganhar o valor duzentos reais. Disse estar arrependida do ato. Negou que estava vendendo os entorpecentes, alegando ter muitas amizades no local, razão pela qual as pessoas iam até a sua casa. Relatou ter passagem anterior pelo crime de tráfico, por três vezes.

Conforme se observa da prova colhida, ao final da instrução criminal, não restou qualquer dúvida a respeito da prática do crime imputado. Segundo constou, após denúncias junto à Polícia Civil de que a acusada estaria praticando o crime de tráfico de drogas em sua residência, foi solicitada a expedição de mandado de busca e apreensão no local, autorizada por meio dos autos n.º 1501289-38.2021.8.26.0589 (f. 09).

Durante as diligências, foram encontradas as drogas constantes da denúncia, cuja posse foi confessada pela acusada em juízo. Em que pese a ré afirmar que apenas guardava os entorpecentes em nome de terceiro, sob coação, a prova apontou em sentido diverso, haja vista que, além das denúncias, o próprio policial civil confirmou ter visto movimentação típica de traficância na residência, o que, inclusive, ensejou a busca domiciliar.

Estando devidamente configurado o crime, não é o caso de acolher as teses defensivas lançadas em sede de alegações finais. Em relação ao pedido de

desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas indicam que não se tratava de mera usuária, fato que também foi afastado pela oitiva das testemunhas. Ainda, quanto ao pedido de aplicação de medida de segurança, não há nos autos qualquer indício de imputabilidade, razão pela qual não deve ser acolhido.

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, não trouxe a parte acusada qualquer prova ou argumento que pudesse, à luz do quanto demonstrado nos autos, elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pelo ato delitivo descrito na denúncia.

Dosimetria da pena

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes são desfavoráveis, já que presentes condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos em apreço neste processo (autos n.º 0001946-35.2013.8.26.0589, f. 154, e n.º 038068-10.2010.8.26.0506, f. 153), a primeira das quais será valorada como reincidência e a segunda como Maus Antecedentes propriamente ditos, conforme orientação pacífica na jurisprudência (STJ, HC 389.639/SP, j. em 27/04/2017); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social da parte denunciada em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto de elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os insitos à figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias foram desfavoráveis, dada a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (29 porções de maconha, 14 pedras de crack e 19 pinos de cocaína), o que torna necessária uma maior reprimenda; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, presentes duas circunstâncias negativas na espécie, majoro a pena-base de 1/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, que, segundo entendimento consolidado na 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, compensam-se entre si (REsp 1341370/MT, j. em 10/04/2013), de modo que fixo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase da dosimetria, não constato no caso concreto a existência de qualquer minorante ou majorante, o que conduz à consolidação da pena definitiva no mesmo patamar da pena intermediária.

No ponto, observo que por se tratar de reincidente, incabível a minorante prevista no art. 33, § 4º, LD.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, porque se trata de parte reincidente condenada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos.

Deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por faltarem elementos específicos acerca da situação prisional da parte condenada. Tal análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012.

Tendo em vista o montante da pena, deixo de substituí-la por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou suspender sua execução (art. 77 do CP).

Em atenção ao art. 49, § 1º do mesmo Código, estabeleço a quantia de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato para cada dia-multa.

Em razão da natureza do crime, fica prejudicado o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR

Dienne Valeria de Souza por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário indicado na fundamentação.

Para os fins previstos no art. 316, parágrafo único, e 387, § 1º, CPP, consigno que a parte sentenciada não poderá apelar em liberdade, dada a gravidade concreta do crime praticado, consoante fez-se consignar na fundamentação. Ademais, permanecem presentes as circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, conforme argumentação tecida em f. 74/77, f. 98/100 e f. 166/168, ora incorporada. Assim, porquanto ainda verificados os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, incabível a concessão de liberdade provisória à parte acusada. Recomende-se na prisão onde se encontra.

Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias.

Incinere-se a droga apreendida, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos.

Decreto o perdimento do numerário e dos bens apreendidos, na forma da lei.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Servirá a presente, por cópia digitada, como OFÍCIO DE RECOMENDAÇÃO, se o caso, MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou como CARTA PRECATÓRIA, para tanto rogo ao(à) Exmo(a).

Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que proceda à intimação do(a) réu(é) indicado(a), do inteiro teor da presente sentença, cientificando-o(a) de que o prazo para dela apelar é de 5 (cinco) dias; segue anexo o TERMO DE RECURSO/RENÚNCIA.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se.

Intimem-se.

Sao Simao, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA